

0000603-70.2021.8.26.0347

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Resistência

Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... paga pensão. Tem passagem por roubo e tráfico na infância e lesão corporal após ter completado a maioridade. Nada tem contra os policiais e testemunha, com exceção do policial Marcelo.

A ré FATIMA DE FREITAS DATORRE, ouvida na fase inquisitiva (fl.), declarou que: "ESTAVA NO INTERIOR DE SUA CASA QUANDO OUVIU VOZES E AO SAIR SEU FILHO JOÃO PEDRO ESTAVA DISCUTINDO COM OS POLICIAIS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0000603-70.2021.8.26.0347 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000603-70.2021.8.26.0347

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Resistência

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Pedro Carlos e outro

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

I - Relatório

JOÃO PEDRO CARLOS, qualificado nos autos (fl. 09), foi denunciado como incurso no artigo 129, caput, e 329, parágrafo 1º, na forma do artigo 70, todos do Código Penal e FATIMA DE FREITAS DATORRE, qualificada nos autos (fl. 12), foi denunciada como incurso no artigo 329, parágrafo 1º, e no artigo 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 01 de outubro de 2020, por volta das 21h39, na Avenida Benício Pinto de Mendonça, 800, Vila Cardim, nesta cidade e comarca de Matão, opuseram-se à execução de ato legal (abordagem) mediante violência aos policiais militares Marcelo Pereira da Silva e Cristina Moura Felício Dias, competentes para executá-lo, provocando neles lesões corporais de natureza leve.

Consta, ademais, que em frente à Delegacia de Polícia, nesta cidade e comarca de Matão, por volta das 21h39, FATIMA DE FREITAS DATORRE desacatou os policiais militares Marcelo Pereira da Silva e Cristina Moura Felício Dias no exercício da função.

O feito tramitou regularmente.

O Ministério Público pugnou pela condenação.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição dos réus e, subsidiariamente, requereu aplicação da pena no patamar mínimo, em regime aberto, e a substituição por penas restritivas de direitos.

É, em síntese, o relatório.

II – Fundamentação

O réu JOÃO PEDRO CARLOS foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 129, caput, e 329, parágrafo 1º, na forma do artigo 70, todos do Código Penal e a ré FATIMA DE FREITAS DATORRE foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 329, parágrafo 1º, e no artigo 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitiva resultou demonstrada através do boletim de ocorrência nº 1321/2020 (fls. 02/05); auto de exibição e apreensão (fls. 06); laudos periciais de constatação de lesão corporal (fls. 17/18 – vítima Cristina e fls. 19/20 – vítima Marcelo), bem como pela prova oral produzida.

As autorias também foram comprovadas.

O réu JOÃO PEDRO CARLOS, ouvido na fase inquisitiva (fl. 09), declarou que: “ESTAVA NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA QUANDO OUVIU VOZES E AO SAIR VERIFICOU QUE POLICIAIS MILITARES ESTAVAM ABORDANDO UM RAPAZ EM UM VEÍCULO NA PORTA DE SUA CASA; QUE NÃO GOSTOU DA ABORDAGEM NA PORTA DE SUA CASA E FOI FALAR COM O POLICIAL MARCELO, PERGUNTANDO O QUE ESTAVA ACONTECENDO E QUE NÃO SE RECORDA O QUE O POLICIAL LHE DISSE, MAS NÃO GOSTOU DO JEITO COMO O POLICIAL FALOU COM O DECLARANTE; QUE O DECLARANTE E O POLICIAL MILITAR SE AGREDIRAM MUTUAMENTE COM SOCOS, SENDO O DECLARANTE CONTIDO E ALGEMADO; QUE O DECLARANTE FOI COLOCADO NA VIATURA E FOI ENCAMINHADO AO PRONTO SOCORRO E POSTERIORMENTE AO PLANTÃO POLICIAL E NAQUELE LOCAL ENQUANTO ESTAVA DESCENDO DA VIATURA, SUA MÃE SE APROXIMOU PARA LHE DAR ÁGUA, SENDO QUE A POLICIAL CRISTINA NÃO PERMITIU E QUE SUA MÃE FICOU NERVOSA E ACABOU JOGANDO ÁGUA NOS POLICIAIS; QUE O DECLARANTE NÃO VIU SE SUA MÃE ATIROU A GARRAFA CONTRA ALGUM POLICIAL, VISTO QUE FOI CONDUZIDO PARA O INTERIOR DO PLANTÃO POLICIAL; O DECLARANTE NÃO CONHECE O RAPAZ QUE ESTAVA SENDO ABORDADO; INFORMA QUE NO DIA DOS FATOS O DECLARANTE HAVIA INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA”. Em Juízo disse que não gostou da abordagem na frente da sua casa. Saiu para ver e o policial Marcelo mandou entrar na casa. Disse que não iria entrar. Então o policial veio para cima, momento em que o empurrou e ele caiu. Na delegacia estava com sede e sua mãe foi lhe dar água. Os policiais a empurraram, vindo a cair água neles. Sua mãe jogou a garrafa no policial. Já conhecia o policial Marcelo por conta de umas abordagens. Toda vez ele o parava de carro e guinchava o veículo, sem qualquer motivo. Um foi pegando birra do outro. Esses fatos ocorreram duas ou três vezes. Tem 20 anos. É eletricitista. Ganha R\$80,00. É solteiro. Possui uma filha. Não paga pensão. Tem passagem por roubo e tráfico na infância e lesão corporal após ter completado a maioridade. Nada tem contra os policiais e testemunha, com exceção do policial Marcelo.

A ré FATIMA DE FREITAS DATORRE, ouvida na fase inquisitiva (fl.), declarou que: “ESTAVA NO INTERIOR DE SUA CASA QUANDO OUVIU VOZES E AO SAIR SEU FILHO JOÃO PEDRO ESTAVA DISCUTINDO COM OS POLICIAIS MILITARES; QUE HAVIA UM VEÍCULO PARADO NA PORTA DE SUA RESIDÊNCIA, VEÍCULO ESTE QUE NÃO PERTENCE A DECLARANTE OU A SEUS FAMILIARES; QUE SEU FILHO FOI ALGEMADO E COLOCADO NA VIATURA, SENDO QUE A DECLARANTE SE DIRIGIU AO PLANTÃO POLICIAL E QUANDO OS POLICIAIS CHEGARAM COM SEU FILHO E O ESTAVAM TIRANDO DO COMPARTIMENTO DE PRESOS A DECLARANTE ESTAVA COM UMA GARRAFA DE ÁGUA, SENDO QUE JOÃO PEDRO LHE PEDIU ÁGUA E ENTÃO APERTOU A GARRAFA PARA QUE A ÁGUA FOSSE NA DIREÇÃO DO ROSTO DE JOÃO, PARA QUE SEU FILHO CONSEGUISSE INGERIR O LÍQUIDO; QUE NÃO TEVE INTENÇÃO ALGUMA DE JOGAR ÁGUA NOS POLICIAIS; QUE ENQUANTO JOGAVA ÁGUA EM SEU FILHO A DECLARANTE FOI CONTIDA PELA POLICIAL CRISTINA E ACREDITA QUE NESTE MOMENTO A MESMA SE FERIU; QUE NÃO ATIROU A GARRAFA CONTRA OS POLICIAIS; INFORMA QUE FOI IMOBILIZADA PELOS POLICIAIS E EM SEGUIDA FOI ENCAMINHADA AO PRONTO SOCORRO, ONDE PASSOU POR EXAME DE CORPO DE DELITO E RETORNOU A DELEGACIA PARA REGISTRO DA OCORRÊNCIA; INFORMA QUE NO DIA DOS FATOS O FILHO DA DECLARANTE HAVIA INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA; QUE NÃO SABE O MOTIVO DE SEU FILHO TER SE ENVOLVIDO NA OCORRÊNCIA, UMA VEZ QUE O MESMO ESTAVA NO INTERIOR DA CASA;

ESCLARECE QUE FICOU MUITO NERVOSA VENDO SEU FILHO ALGEMADO E SEM ENTERDER O QUE ESTAVA ACONTECENDO; QUE DESEJA CONSIGNAR QUE NÃO JOGOU ÁGUA PARA ACERTAR OS POLICIAIS MILITARES, BEM COMO NÃO ARREMESSOU A GARRAFA CONTRA OS MESMOS". Em Juízo disse que não teve a intenção de jogar água ou agredir os policiais. Tem 40 anos. Trabalha em uma empresa de limpeza. Ganha um salário. É casada. Possui dois filhos. É primária. Nada tem contra as vítimas e testemunhas.

A vítima Policial Militar MARCELO PEREIRA DA SILVA, ouvida na fase inquisitiva (fl. 07/08), declarou que: "NA DATA DOS FATOS DURANTE PATRULHAMENTO DE ROTINA PELA AVENIDA SÃO PAULO, PRÓXIMO AO CRUZAMENTO COM RUA PARÁ, JD. DO BOSQUE NESTA COMARCA, AVISTARAM O AUTOMÓVEL HYUNDAI/ SONATA, NA COR PRATA, PLACA BBA3D14 DE MATÃO-SP EM ATITUDE SUSPEITA PELO LOCAL; QUE LHE FOI DADO ORDEM DE PARADA COM SINAL SONORO E LUMINOSO, MOMENTO EM QUE O CONDUTOR DO VEÍCULO SONATA EMPREENDEU FUGA, SENDO ACOMPANHADO PELA VIATURA POLICIAL, DEVIDAMENTE SINALIZADA (SINAIS SONOROS E LUMINOSOS), ONDE O CONDUTOR DIRIGIA DE FORMA PERIGOSA, COLOCANDO EM RISCO SUA PRÓPRIA VIDA E A DE TERCEIROS, NÃO RESPEITANDO SINAIS DE PARADA OBRIGATÓRIA E PASSANDO EM UM SEMÁFORO COM SINAL VERMELHO. QUE PELA AVENIDA BENICIO PINTO DE MENDONÇA, O CONDUTOR DO VEÍCULO SONATA PAROU PELA VIA PÚBLICA DEFRONTE AO NUMERAL 800, VILA CARDIM, SENDO QUE O CONDUTOR DO VEÍCULO SONATA DESCEU E NO MOMENTO EM QUE ESTAVA SENDO SUBMETIDO A REVISTA PESSOAL, O PORTÃO DA RESIDÊNCIA DE NÚMERO 800 SE ABRIU E SAÍRAM QUATRO PESSOAS, SENDO UM DELES JOVEM, O QUAL ESTAVA SEM CAMISA E BASTANTE EXALTADO COMEÇOU A QUESTIONAR O TRABALHO POLICIAL; QUE FOI DETERMINADO AO MESMO PARA QUE SE AFASTASSE, TENDO EM VISTA A IMPREVISIBILIDADE DA ABORDAGEM QUE ESTA SENDO REALIZADA E PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DE TODOS, PORÉM O RAPAZ NÃO OBEDECEU A DETERMINAÇÃO E AOS GRITOS O RAPAZ DISSE "QUE NINGUÉM SERIA ABORDADO NAQUELE LOCAL" E VEIO EM DIREÇÃO AO POLICIAL PAIVA, MOMENTO EM QUE O DECLARANTE SEGUROU O RAPAZ E ESTE EMPURROU O DECLARANTE E QUE O DECLARANTE ACABOU PERDENDO O EQUILÍBRIO CAINDO AO SOLO SOFRENDO ESCORIAÇÕES EM PUNHO E ANTEBRAÇO ESQUERDO CONFORME EXAME DE CORPO DE DELITO ANEXO; O RAPAZ FOI DETIDO PELOS DEMAIS POLICIAIS QUE ESTAVAM ALÍ DANDO APOIO A OCORRÊNCIA E NESTE ATO UMA SENHORA QUE TAMBÉM HAVIA SAÍDO DA RESIDÊNCIA, TENTOU INTERVIR NA IMOBILIZAÇÃO DO RAPAZ DE FORMA DESCONTROLADA; QUE O CONDUTOR DO VEÍCULO SONATA ENTROU NO CARRO E SE EVADIU SEM SER IDENTIFICADO; O RAPAZ FOI ENCAMINHADO AO PRONTO SOCORRO ONDE FOI MEDICADO E LIBERADO E EM SEGUIDA FOI CONDUZIDO AO PLANTÃO POLICIAL; QUE ENQUANTO O RAPAZ ERA RETIRADO DO COMPARTIMENTO DE PRESOS DA VIATURA PARA SER CONDUZIDO AO INTERIOR DO PLANTÃO POLICIAL, A MULHER A QUAL FOI IDENTIFICADA COMO MÃE DO RAPAZ CHAMADO JOÃO PEDRO NOVAMENTE INTERVEIO NA TENTATIVA DE LIBERTAR SEU FILHO, SENDO ESTA CONTIDA E A MESMA NESTE MOMENTO DE POSSE DE UMA GARRAFA DE ÁGUA, JOGOU O LÍQUIDO CONTRA OS POLICIAIS E ARREMESSOU O FRASCO ATINGINDO O ROSTO DA POLICIAL CRISTINA LHE CAUSANDO FERIMENTO; A MÃE DE JOÃO PEDRO FOI CONTIDA E CONDUZIDA AO INTERIOR DO PLANTÃO PARA REGISTRO DA OCORRÊNCIA; APÓS O TÉRMINO DA OCORRÊNCIA O DECLARANTE E A POLICIAL CRISTINA SE DIRIGIRAM AO PRONTO SOCORRO ONDE PASSARAM POR EXAME DE CORPO DE DELITO, SENDO MEDICADOS E LIBERADOS; ESCLARECE QUE OS OUTRAS PESSOAS QUE SAÍRAM DO INTERIOR DA RESIDÊNCIA NÃO SE ENVOLVERAM NA OCORRÊNCIA. QUE MANIFESTA O DESEJO DE REPRESENTAR CONTRA JOÃO PEDRO CARLOS PELAS LESÕES SOFRIDAS". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Conhecia o réu. Ele havia se envolvido em uma ocorrência de agressão a morador de rua. Essa pessoa estava sendo atendida pelo SAMU enquanto o réu e outros indivíduos o retiraram de dentro da ambulância e praticaram a agressão. Segundo consta, o réu estava portando uma arma. Não sabe precisar se as datas das ocorrências eram próximas. Não se recorda de outras abordagens. A ré estava bastante alterada e não conversou. Ela queria retirar o filho, ora réu, daquela situação. Como dito, foram ao pronto socorro antes de se dirigir à delegacia.

A vítima Policial Militar CRISTINA MOURA FELÍCIO DIAS, ouvida na fase inquisitiva (fl. 14), declarou que: "É POLICIAL MILITAR NESTA CIDADE E NA DATA DOS FATOS FOI SOLICITADA A APOIAR A GUARNIÇÃO DO CABO MARCELO E SOLDADO PAIVA EM UMA OCORRÊNCIA ONDE O CONDUTOR DE UM VEÍCULO HAVIA EMPREENDIDO FUGA E NO MOMENTO EM QUE FORA ABORDADO OS MORADORES DE UMA RESIDÊNCIA COMEÇARAM A TUMULTUAR A OCORRÊNCIA; QUE AO CHEGAR NA AVENIDA BENÍCIO PINTO DE MENDONÇA OS POLICIAIS MILITARES MARCELO E PAIVA ESTAVAM IMOBILIZANDO UM RAPAZ E FAMILIARES DO MESMO TUMULTUAVAM, TENTANDO IMPEDIR

QUE O RAPAZ FOSSE CONDUZIDO A DELEGACIA, BEM COMO O CONDUTOR DO VEÍCULO QUE ESTAVA SENDO ABORDADO HAVIA SE EVADIDO; QUE O RAPAZ FOI CONDUZIDO NA VIATURA DO POLICIAL MARCELO ATÉ O PRONTO SOCORRO, SENDO ACOMPANHADO PELA VIATURA DA DECLARANTE; QUE APÓS O RAPAZ PASSAR POR EXAME DE CORPO DE DELITO, ESTE FOI ENCAMINHADO AO PLANTÃO POLICIAL E NAQUELE LOCAL ENQUANTO O RAPAZ ERA RETIRADO DO COMPARTIMENTO DE PRESOS DA VIATURA A MÃE DO MESMO JOGOU UMA GARRAFA DE ÁGUA NA DECLARANTE E NO POLICIAL MARCELO, LHES MOLHANDO E NESTE MOMENTO A MÃE DO RAPAZ FOI PARA CIMA DO POLICIAL MARCELO, SENDO QUE A DECLARANTE SE APROXIMOU NA TENTATIVA DE TIRAR A MULHER DALI, PORÉM NÃO PERCEBEU QUE FOI FERIDA; QUE TEVE UMA ESCORIAÇÃO DO NO OLHO DIREITO, NÃO SABENDO A DECLARANTE SE FOI ATINGIDA PELA UNHA OU UM ALGUM ACESSÓRIA QUE A MULHER USAVA OU ATÉ MESMO PELA GARRAFA ATIRADA POR ESTA; A MULHER FOI CONTIDA, PORÉM A MESMA RESISTIA E FOI NECESSÁRIO ALGEMÁ-LA E CONDUZIDA AO INTERIOR DA DELEGACIA PARA REGISTRO DA OCORRÊNCIA; ESCLARECE QUE A MULHER FOI ENCAMINHADA AO PRONTO SOCORRO PARA EXAME DE CORPO DE DELITO, BEM COMO A DECLARANTE E O POLICIAL MILITAR MARCELO TAMBÉM SOFRERAM FERIMENTOS E PASSARAM POR EXAME DE CORPO DE DELITO; QUE O POLICIAL MARCELO SOFREU FERIMENTOS NO LOCAL ENQUANTO O RAPAZ DA RESIDÊNCIA TUMULTUAVA A ABORDAGEM DO CONDUTOR DO VEÍCULO, SENDO PRESENCIADO PELA DECLARANTE QUANDO O RAPAZ EMPURROU O POLICIAL MARCELO E ESTE PERDEU O EQUILÍBRIO E VEIO AO SOLO; QUE NÃO TEM INTERESSE EM REPRESENTAR CONTRA A MÃE DO RAPAZ, SRA. FATIMA DE FREITAS DATORRE PELA LESÃO SOFRIDA". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Não conhecia os réus. Havia uma festa na residência dos réus. Eles estavam exaltados. Em princípio a polícia foi acionada por uma perturbação de sossego. Ainda, havia um veículo fazendo manobras, culminando com a abordagem de outros policiais. O réu agrediu o policial Marcelo. A ré, já na delegacia, arremessou uma garrafa de água na direção de Marcelo e a atingiu, provocando lesão.

A testemunha Policial Militar GUSTAVO JESUS DE PAIVA BARRETO, ouvida na fase inquisitiva (fl.10/11), declarou que: "NA DATA DOS FATOS DURANTE PATRULHAMENTO DE ROTINA PELA AVENIDA SÃO PAULO, PRÓXIMO AO CRUZAMENTO COM RUA PARÁ, JD. DO BOSQUE NESTA COMARCA, AVISTARAM O AUTOMÓVEL HYUNDAI/ SONATA, NA COR PRATA, PLACA BBA3D14 DE MATÃO-SP EM ATITUDE SUSPEITA PELO LOCAL; QUE LHE FOI DADO ORDEM DE PARADA COM SINAL SONORO E LUMINOSO, MOMENTO EM QUE O CONDUTOR DO VEÍCULO SONATA EMPREENDEU FUGA, SENDO ACOMPANHADO PELA VIATURA POLICIAL, DEVIDAMENTE SINALIZADA (SINAIS SONOROS E LUMINOSOS), ONDE O CONDUTOR DIRIGIA DE FORMA PERIGOSA, COLOCANDO EM RISCO SUA PRÓPRIA VIDA E A DE TERCEIROS, NÃO RESPEITANDO SINAIS DE PARADA OBRIGATÓRIA E PASSANDO EM UM SEMÁFORO COM SINAL VERMELHO. QUE PELA AVENIDA BENICIO PINTO DE MENDONÇA, O CONDUTOR DO VEÍCULO SONATA PAROU PELA VIA PÚBLICA DEFRONTE AO NUMERAL 800, VILA CARDIM, SENDO QUE O CONDUTOR DO VEÍCULO SONATA DESCEU E NO MOMENTO EM QUE ESTAVA SENDO SUBMETIDO À REVISTA PESSOAL, O PORTÃO DA RESIDÊNCIA DE NÚMERO 800 SE ABRIU E SAÍRAM QUATRO PESSOAS, SENDO UM DELES JOVEM, O QUAL ESTAVA SEM CAMISA E BASTANTE EXALTADO COMEÇOU A QUESTIONAR O TRABALHO POLICIAL; QUE FOI DETERMINADO AO MESMO PARA QUE SE AFASTASSE, TENDO EM VISTA A IMPREVISIBILIDADE DA ABORDAGEM QUE ESTAVA SENDO REALIZADA E PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DE TODOS, PORÉM O RAPAZ NÃO OBEDECEU A DETERMINAÇÃO E AOS GRITOS O RAPAZ DISSE "QUE NINGUÉM SERIA ABORDADO NAQUELE LOCAL" E VEIO EM DIREÇÃO AO DECLARANTE, MOMENTO EM QUE O POLICIAL MARCELO SEGUROU O RAPAZ E ESTE O EMPURROU E O POLICIAL MARCELO ACABOU PERDENDO O EQUILÍBRIO CAINDO AO SOLO SOFRENDO ESCORIAÇÕES; O RAPAZ FOI DETIDO PELOS DEMAIS POLICIAIS QUE ESTAVAM ALÍ DANDO APOIO A OCORRÊNCIA E NESTE ATO UMA SENHORA QUE TAMBÉM HAVIA SAÍDO DA RESIDÊNCIA, TENTOU INTERVIR NA IMOBILIZAÇÃO DO RAPAZ DE FORMA DESCONTROLADA; QUE O CONDUTOR DO VEÍCULO SONATA ENTROU NO CARRO E SE EVADIU SEM SER IDENTIFICADO; O RAPAZ FOI ENCAMINHADO AO PRONTO SOCORRO ONDE FOI MEDICADO E LIBERADO E EM SEGUIDA FOI CONDUZIDO AO PLANTÃO POLICIAL; QUE ENQUANTO O RAPAZ ERA RETIRADO DO COMPARTIMENTO DE PRESOS DA VIATURA PARA SER CONDUZIDO AO INTERIOR DO PLANTÃO POLICIAL, A MULHER A QUAL FOI IDENTIFICADA COMO MÃE DO RAPAZ CHAMADO JOÃO PEDRO NOVAMENTE INTERVEIO NA TENTATIVA DE LIBERTAR SEU FILHO, SENDO ESTA CONTIDA E A MESMA NESTE MOMENTO DE POSSE DE UMA GARRAFA DE ÁGUA, JOGOU O LÍQUIDO CONTRA OS POLICIAIS E ARREMESSOU O FRASCO ATINGINDO O ROSTO DA POLICIAL CRISTINA LHE CAUSANDO FERIMENTO; A MÃE DE JOÃO PEDRO FOI CONTIDA E CONDUZIDA AO INTERIOR DO PLANTÃO PARA REGISTRO DA OCORRÊNCIA; APÓS O TÉRMINO DA OCORRÊNCIA O POLICIAL MILITAR MARCELO E A POLICIAL CRISTINA SE DIRIGIRAM AO PRONTO SOCORRO ONDE PASSARAM POR EXAME DE CORPO

DE DELITO; ESCLARECE QUE AS OUTRAS PESSOAS QUE SAÍRAM DO INTERIOR DA RESIDÊNCIA NÃO SE ENVOLVERAM NA OCORRÊNCIA". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Posteriormente foi identificado o indivíduo que fugiu de carro, tendo sido preso por tráfico de drogas. Ele já havia vendido o veículo. Trabalhou com o policial Marcelo por bastante tempo. Não sabe da existência de problemas entre Marcelo e o réu, até porque fazia pouco tempo que estava em Matão. Nunca tinha visto o réu. A testemunha Policial Militar ELIEZER MARCOS VITOR, ouvida na fase inquisitiva (fl.13), declarou que: "QUE NA DATA DOS FATOS FOI SOLICITADO A APOIAR A GUARNIÇÃO DO CABO MARCELO E SOLDADO PAIVA EM UMA OCORRÊNCIA ONDE O CONDUTOR DE UM VEÍCULO HAVIA EMPREENDIDO FUGA E NO MOMENTO EM QUE FORA ABORDADO OS MORADORES DE UMA RESIDÊNCIA COMEÇARAM A TUMULTUAR A OCORRÊNCIA; QUE AO CHEGAR NA AVENIDA BENÍCIO PINTO DE MENDONÇA OS POLICIAIS MILITARES ESTAVAM IMOBILIZANDO UM RAPAZ E FAMILIARES DO MESMO TUMULTUAVAM TENTANDO IMPEDIR QUE O RAPAZ FOSSE CONDUZIDO A DELEGACIA, BEM COMO O CONDUTOR DO VEÍCULO QUE ESTAVA SENDO ABORDADO HAVIA SE EVADIDO; QUE O RAPAZ FOI CONDUZIDO NA VIATURA DO POLICIAL MARCELO ATÉ O PRONTO SOCORRO, SENDO ACOMPANHADO PELO VIATURA DO DEPOENTE; QUE APÓS O RAPAZ PASSAR POR EXAME DE CORPO DE DELITO, ESTE FOI ENCAMINHADO AO PLANTÃO POLICIAL E NAQUELE LOCAL ENQUANTO O RAPAZ ERA RETIRADO DO COMPARTIMENTO DE PRESOS DA VIATURA A MÃE DO MESMO JOGOU UMA GARRAFA DE ÁGUA NOS POLICIAIS MARCELO E CRISTINA, VINDO A MOLHÁ-LOS; QUE A MULHER FOI CONTIDA, PORÉM A MESMA RESISTIA E FOI NECESSÁRIO ALGEMÁ-LA E CONDUZIDA AO INTERIOR DA DELEGACIA PARA REGISTRO DA OCORRÊNCIA; QUE O POLICIAL MILITAR MARCELO SOFREU FERIMENTOS NO LOCAL ENQUANTO O RAPAZ DA RESIDÊNCIA TUMULTUAVA A ABORDAGEM DO CONDUTOR DO VEÍCULO E A POLICIAL CRISTINA SE FERIU QUANDO A MULHER LHE JOGOU ÁGUA E PRECISOU SER CONTIDA". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Os réus estavam bastante alterados. Eles impediram que o condutor do Sonata fosse abordado e partiram para cima dos policiais. Tem conhecimento de que o réu João Pedro e outros indivíduos agrediram um morador de rua, inclusive enquanto estava sendo atendido pela viatura do SAMU. O morador de rua falou que o réu estava armado com uma pistola. Não sabe se essas ocorrências foram próximas.

A testemunha WEVERTON BRAGA, ouvida na fase inquisitiva (fl.21), declarou que: "NA DATA DOS FATOS, CONDUZIA O VEÍCULO HYNDAI/SONATA E QUANDO PASSAVA EM FRENTE AO BAR CANECA DE SAL, LOCALIZADO NA VILA CARDIM, UMA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR DEU SINAL (SONORO E LUMINOSO) PARA O DECLARANTE PARAR; QUE APENAS VIROU A ESQUINA E PAROU EM FRENTE A CASA DE SEU AVÔ, SENDO QUE FOI ABORDADO E ENQUANTO ERA REVISTADO UM RAPAZ SAIU DA RESIDÊNCIA VIZINHA E COMEÇOU A DISCUTIR COM OS POLICIAIS, BEM COMO SAIU OUTROS FAMILIARES DO RAPAZ DA RESIDÊNCIA; QUE OUVIA O RAPAZ BASTANTE E QUE O POLICIAL QUE ESTAVA COM O DECLARANTE LHE MANDOU EMBORA E QUE APENAS OBEDECEU A ORDEM QUE LHE DERAM; ESCLARECE QUE NÃO VIU NADA, VISTO QUE FICOU O TEMPO TODO DE COSTA E CABEÇA BAIXA; QUE NO DIA SEGUINTE O DECLARANTE MANDOU LAVAR SEU VEÍCULO E QUE OUTROS POLICIAIS MILITARES VIRAM O CARRO E CONVERSARAM NO LAVA RÁPIDO E DISSERAM QUE O DECLARANTE HAVIA FUGIDO DA VIATURA; ESCLARECE QUE NÃO FUGIU DE NENHUMA VIATURA, QUE NÃO PASSOU EM SEMÁFORO COM SINAL VERMELHO E, COMO JÁ DISSE, OBEDECEU E PAROU IMEDIATAMENTE A ORDEM DOS POLICIAIS; ESCLARECE QUE O VEÍCULO EM QUESTÃO PERTENCIA AO SEU PAI, MAS NO DIA DOS FATOS ERA O DECLARANTE QUE ESTAVA COM O CARRO E HOJE NÃO ESTÃO MAIS NA POSSE DO CITADO VEÍCULO; INFORMA TAMBÉM QUE NÃO CONHECE QUEM SAIU DA RESIDÊNCIA E COMEÇOU A DISCUTIR COM OS POLICIAIS". Em Juízo ratificou a versão apresentada.

Ao final da instrução, tenho que os fatos descritos na inicial foram comprovados. Conforme apurado, na data dos fatos, os policiais militares Marcelo Pereira da Silva e Gustavo Jesus de Paiva Barreto efetuavam patrulhamento de rotina pela Avenida São Paulo, próximo ao cruzamento com a Rua Pará, no Jardim do Bosque, quando avistaram o veículo Hyundai/Sonata, cor prata, placas BBA3D14 em atitude suspeita e emitiriam ordens sonoras e luminosas de parada, todavia, o motorista desobedeceu e empreendeu fuga, dirigindo de forma perigosa, até que parou na Avenida Benício Pinto de Mendonça, em frente à casa de número 800, e desceu do carro.

Apurou-se que, enquanto os policiais realizavam busca pessoal no motorista, quatro pessoas saíram da casa de número 800, sendo uma delas o réu JOÃO PEDRO CARLOS, que estava sem camisa e muito alterado, e passou a questionar o trabalho policial.

Nesse momento os policiais determinaram que ele se afastasse, tendo em vista a imprevisibilidade da ocorrência e para preservar a integridade física de todos, porém JOÃO PEDRO CARLOS não obedeceu e afirmou que ninguém seria abordado naquele local, dirigindo-se ao policial Gustavo Jesus de Paiva Barreto.

O policial Marcelo Pereira da Silva tentou segurar JOÃO PEDRO, momento em que foi empurrado pelo réu e caiu ao solo, sofrendo lesões corporais de natureza leve consistentes em escoriações em punho e antebraço esquerdos.

Ato seguinte, quando JOÃO PEDRO estava sendo detido, sua mãe, a ré FATIMA DE FREITAS DATORRE tentou intervir na imobilização, de forma descontrolada.

Aproveitando-se da resistência efetuada pelos réus, o motorista do veículo Hyundai Sonata fugiu do local sem ser identificado, impedindo, assim, a execução do ato legal que estava sendo realizado pelos policiais militares.

Na sequência, já em frente à Delegacia de Polícia, quando JOÃO PEDRO era retirado da viatura, sua mãe, a ré FATIMA DE FREITAS DATORRE jogou água nos policiais militares Marcelo Pereira da Silva e Cristina Moura Felício Dias, desacatando-os, bem como atirou a garrafa de água contra a policial Cristina, acertando seu rosto e provocando lesões corporais de natureza leve consistentes em escoriações em face decorrente de garrafada (todavia, a vítima não representou pela lesão leve sofrida).

Apurou-se, por fim, que a violência somente cessou quando ambos os réus foram contidos pelos policiais militares e encaminhados para o interior da Delegacia para registro da ocorrência.

Ressalto que o réu, mesmo apresentando justificativas, acabou confessando a prática dos crimes.

Já a alegação da ré de que não teve a intenção de jogar água ou machucar a policial não é crível.

Verifica-se que as vítimas e testemunhas apresentaram versão firme e coerente, não havendo indícios de que pretendessem incriminar pessoa inocente. Estas pessoas, de forma uníssona, confirmaram os fatos descritos na denúncia, inclusive na intervenção da ré na primeira abordagem.

Aliás, o próprio réu, filho da ré, confirmou, em Juízo, que ela arremessou a garrafa nos policiais, demonstrando, assim, que ela agiu dolosamente no intuito de intervir na abordagem.

Evidentemente, ao arremessar água nos policiais, houve a intenção de menoscar a função pública.

Portanto, os réus praticaram resistência à execução de ato legal que era realizado pelos policiais militares, ou seja, a abordagem do motorista do veículo Hyundai Sonata, sendo que, em razão dessa resistência o citado motorista fugiu sem ser identificado, impedindo a execução do ato.

Outrossim, a ré FATIMA praticou resistência à condução de seu filho JOÃO PEDRO ao plantão policial, atirando uma garrafa contra o rosto da policial Cristina, bem como desacatou os policiais Marcelo e Cristina jogando água neles.

Assim, foi comprovado que os réus JOÃO E FÁTIMA, no dia 01 de outubro de 2020, por volta das 21h39, na Avenida Benício Pinto de Mendonça, 800, Vila Cardim, nesta cidade e comarca de Matão, opuseram-se à execução de ato legal (abordagem) mediante violência aos policiais militares Marcelo Pereira da Silva e Cristina Moura Felício Dias, competentes para executá-lo, provocando neles lesões corporais de natureza leve. O ato, em razão da resistência, não se executou.

Está provado também que, após oferecer resistência, consumando o delito anterior, FATIMA DE FREITAS DATORRE desacatou os policiais militares Marcelo Pereira da Silva e Cristina Moura Felício Dias no exercício da função.

Os crimes de lesão corporal e resistência foram praticados pelo réu João na forma do artigo 70, caput, segunda parte do Código Penal (concurso formal impróprio).

Por outro lado, os crimes imputados a ré Fátima foram praticados na forma do artigo 69 do Código Penal.

Não foi demonstrada nenhuma excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Logo, a condenação é de rigor.

III - Dosimetria da pena

1 - JOÃO PEDRO CARLOS

a) Lesão corporal

A pena do delito capitulado no artigo 129, caput, do Código Penal tem por base pena privativa de liberdade de 03 meses de detenção.

As circunstâncias judiciais são neutras. Em razão disso, fixo a pena base em 03 meses de detenção.

Não há agravantes ou atenuantes a considerar. A confissão e menoridade relativa, nesta fase, não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Não há causa de aumento ou diminuição a ser computada.

Chega-se, pois, à pena de 03 meses de detenção.

b) Resistência

A pena do delito capitulado no artigo 329, § 1º, do Código Penal tem por base pena privativa de liberdade de 01 ano de reclusão.

As circunstâncias judiciais são neutras. Em razão disso, fixo a pena base em 01 ano de reclusão.

Não há agravante ou atenuante a considerar. A confissão e menoridade relativa, nesta fase, não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Não há causa de aumento ou diminuição a ser computada.

Chega-se, pois, à pena de 01 ano de reclusão.

As penas serão cumpridas na forma do art. 70, segunda parte, do CP (concurso formal impróprio).

O regime inicial para cumprimento da pena será o aberto.

Conforme expressamente previsto no art. 44, I, do Código Penal, aos crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa é vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Aliás, a medida, neste caso, não seria socialmente recomendável.

Pelos mesmos motivos, considerando a multiplicidade de crimes e consequências, inviável a concessão do sursis.

O réu respondeu ao processo em liberdade. Tendo em vista a pena imposta, não há fundamento para a custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), razão pela qual poderá recorrer em liberdade.

2 – FÁTIMA DE FREITAS DATORRE

a) Desacato

A pena do delito capitulado no art. 331 do Código Penal tem por base pena privativa de liberdade de 06 meses de detenção.

A pena de multa isolada, diante da gravidade dos fatos, não é suficiente.

As circunstâncias judiciais são neutras. Em razão disso, fixo a pena base em 06 meses de detenção.

Não há agravante ou atenuante a computar.

Não há causas de aumento ou diminuição a computar.

Chega-se, pois, à pena de 06 meses de detenção.

b) Resistência

A pena do delito capitulado no artigo 329, § 1º, do Código Penal tem por base pena privativa de liberdade de 01 ano de reclusão.

As circunstâncias judiciais são neutras. Em razão disso, fixo a pena base em 01 ano de reclusão.

Não há agravante ou atenuante a considerar.

Não há causa de aumento ou diminuição a ser computada.

Chega-se, pois, à pena de 01 ano de reclusão.

As penas serão aplicadas na forma do art. 69 do CP.

O regime inicial para cumprimento da pena será o aberto.

Conforme expressamente previsto no art. 44, I, do Código Penal, aos crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa é vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Aliás, a medida, neste caso, não seria socialmente recomendável.

Pelos mesmos motivos, considerando a multiplicidade de crimes e consequências, inviável a concessão do sursis.

A ré respondeu ao processo em liberdade. Tendo em vista a pena imposta, não há fundamento para a custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), razão pela qual poderá recorrer em liberdade.

IV – Decisão

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido condenatório veiculado na denúncia, a fim de CONDENAR:

a) O réu JOÃO PEDRO CARLOS, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no: a) artigo 129, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 03 meses de detenção; e b) artigo 329, § 1º, do Código Penal à pena privativa de liberdade de 01 ano de reclusão. As penas serão aplicadas na forma do art. 70, segunda parte, do CP. Fixo o regime inicial aberto. Recurso em liberdade.

b) A ré FÁTIMA DE FREITAS DATORRE, qualificada nos autos, pela prática do crime tipificado no: a) artigo 331 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 06 meses de detenção; e b) artigo 329, § 1º, do Código Penal à pena privativa de liberdade de 01 ano de reclusão. As penas serão aplicadas na forma do art. 69 do CP. Fixo o regime inicial aberto. Recurso em liberdade.

Condeno-os, outrossim, ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, os benefícios da justiça gratuita. Não há como se fixar valor mínimo para reparação.

Após o trânsito em julgado, anote-se e oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P. R. I. C.

Matão, 15 de março de 2022.

RICARDO DOMINGOS RINHEL

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA